龙陵永隆铁合金有限公司“2.07”高处坠落一般生产安全事故调查报告

2023年2月7日9时20分许，云南省保山市龙陵县龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目主体施工现场发生一起高处坠落致1人死亡的生产安全事故。

接报后县人民政府成立了由县委常委、县人民政府常务副县长任组长，县纪委副书记、县监委副主任，县应急管理局局长任副组长，县纪委县监委、县应急管理局、县公安局、县总工会、县人力资源和社会保障局有关人员为成员的事故调查组(以下简称事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、查阅资料、调查取证和科学论证，查明了事故的经过、原因、人员伤亡和经济损失等情况,认定了事故性质以及事故相关企业和人员的责任,同时，针对事故暴露出的问题，总结分析了事故教训，提出了防范整改措施和建议。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目情况

龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目,该项目为新建项目，2022年7月29日由龙陵县发展和改革局进行备案，备案号：2204－530523－04－01－xxxxxx。项目位于龙陵县龙新乡黄

草坝村新塘房（龙陵县硅工业园区），原龙陵永隆铁合金有限公司生产区（一期）东北侧预留场地，项目地理中心坐标为东经98°45′17.1324″、北纬24°37′19.2216″。项目北侧为木材加工厂，西侧为公司一期生产区，南侧为山地，东侧为废弃厂房。项目西侧出入口均与厂区道路连接。距离龙陵县县城约10km，厂址西面紧邻国道320线。

主要建设及规模：建设2台33MVA工业硅冶炼炉，配套建设1.2万KW余热发电机组、收尘系统、配料站、成品库、仓库、液氧气化站、循环冷却水系统、化验室、办公楼、修理用房及厂房、供水、供电和配电、防雷、环保等公辅设施。

2022年12月29日，龙陵永隆铁合金有限公司取得由龙陵住房和城乡建设局颁发的《建筑工程施工许可证》，施工许可证号：530523xxxxxxxxxxxx，建设单位：龙陵永隆铁合金有限公司，工程名称：龙陵永隆铁合金有限公司年产5万吨工业硅建设项目（二期）厂房及配套设施，建设地址：云南省保山市龙陵县龙新乡黄草坝村，建设规模：13792平方米，开工日期：2022年3月26日，竣工日期：2023年10月1日。

（二）项目参建单位情况

1．项目建设单位：龙陵永隆铁合金有限公司，注册资本伍仟万元整，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2012年7月13日，法定代表人：陈某，住所：龙陵县龙新乡黄草坝，经营范围：金属硅的生产及销售；矿产品（国家限制

经营的商品除外）、木炭、煤、炉料、硅石的购销；进出口贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2．项目施工承包单位：山东省昱通安装有限公司云南分公司，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021年7月30日，法定代表人：陈某，住所：云南省曲靖市麒麟区xxx，经营范围：许可项目：输电、供电，受电电力设施的安装、维修和试验；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后复方克开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：住房租赁；非居住房地产租赁；特种设备销售；电气设备销售；安防设备销售；环境保护专用设备销售；金属材料销售；机械设备销售；电子产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有安全生产许可证，编号：（鲁）JZ安许证字〔2011〕xxxxxx-01，许可范围：建筑施工，有效期：2020年7月5日至2023年7月4日，发证机关：山东省住房和城乡建设厅。持有建筑业企业资质证书，证书编号：D33707xxxx，有效期：至2021年03月15日（经查实，该资质证书由山东省住建厅发文自动延期），资质类别及等级：建筑工程施工总承包叁级，电力工程施工总承包叁级，冶金工程施工总承包叁级，市政公用工程施工总承包叁级，钢结构工程专业承包叁级，输变电工程专业承包叁级，

环保工程专业承包叁级，施工劳务不分等级。

（三）事故单位和事故相关单位之间的关系

2022年5月底，龙陵永隆铁合金有限公司（项目建设单位）与山东省昱通有限公司云南分公司（项目施工单位）签订了《建筑工程施工合同》。由山东省昱通有限公司云南分公司承建龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目厂房主体工程，总工期为60日历天。并签订了《施工工地安全及文明施工协议书》，明确了双方安全生产责任。

二、事故发生经过、救援、现场勘验、询问笔录及善后情况

（一）事故发生经过

2023年2月7日7时45分，时任山东省昱通有限公司云南分公司驻龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目主体工程施工队领班韩某，组织开完班前会后安排施工人员至施工现场工作。9时20分许，韩某在未系安全绳的情况下独自在龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目主体工程五楼（未铺设楼板）处进行测量作业时不慎摔落至四楼楼板。

（二）事故救援情况

现场施工人员陈某发现韩某摔落后从施工现场五楼赶至四楼查看韩某情况，并将韩某从跪坐姿势扶为侧躺姿势，并对韩某进行了呼喊，韩某无反应。随后陈某拨打电话向项目负责人许某报告情况，许某立即拨打了120救护电话。9时50分许，龙陵县人民医院救护人员赶至事故现场，医护人员查看韩某身体状况

后现场确认韩某已死亡。

2023年2月7日14时26分许，龙陵县应急管理局接到龙陵永隆铁合金有限公司黄某报告，龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目发生一起致1人死亡的事故。接报后龙陵县应急管理局及时向县委、县人民政府及保山市应急管理局汇报了事故情况。县委、县人民政府高度重视，及时成立了事故调查组，并组织相关工作人员赶赴事故现场，指导协调现场处置、事故调查及善后处理等工作。

（三）事故现场勘验情况

现场位于保山市龙陵县龙新乡黄草坝社区320国道旁。现场东面是山，南面是空地，空地上堆放着一些硅石，西面是320国道，紧接着是山，北面是周朝集的石厂。

中心现场位于龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目厂房内，西面是龙陵永隆铁合金有限公司的生产车间和办公区，东面是山，北面是空地，南面是山。龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目厂房共五层，东西方向共11根钢柱，层高6米。厂房第四层北侧第五和第六根钢柱中间距离北面护梁68CM，西面钢柱239CM处发现有一37CM×36CM的血泊（用棉签蘸取提取血迹一份），血泊上带有擦拭血迹的白色卫生纸。在距北面护梁110CM，西面钢柱234CM处有两只手套（拍照固定）；在距北面护梁34.5CM，西面钢柱12.5CM处有一部黑色对讲机，对讲机上写有“待机王”的字样；在距北面护梁209CM处有一对手套。经对

厂房第四层进行认真搜索后，未发现其它痕迹物证。

厂房第五层北侧第五和第六根钢柱中间有一块宽151CM的钢板斜放在梁间；钢板上距北面护梁103CM处有一把长154.5CM、宽3.8CM的铁尺；第三与第四根横梁形成一梯形空隙（韩书文摔落处），空隙上底长75CM，下底长120CM，高130CM。距离北面护梁308CM处的钢板上有1个蓝色滑轮。经对厂房第五层进行认真搜索后，未发现其它痕迹物证。

（四）询问笔录

事故发生后，事故调查组对事故发生单位、项目建设单位相关人员进行了询问，制作调查询问笔录12份。

（五）善后情况

2023年2月10日，经县应急管理局、县人力资源和社会保障局、县总工会、龙新乡人民政府相关工作人员协调，山东省昱通有限公司云南分公司与死者家属签订了《一次性赔偿协议书》，山东省昱通有限公司云南分公司一次性赔偿死者家属人民币1100000.00元（壹佰壹拾万元整），该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故造成1人死亡。死者韩某，男，汉族，户籍地址：辽宁省阜新市xxx，已婚，身份证号码：210904xxxxxxxx251X，生前系山东省昱通有限公司云南分公司工程部员工。2023年2月7

日，龙陵县人民医院出具居民死亡医学证明（推断）书，韩某死亡原因为外伤。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115号）等规定，事故调查组认定，此次事故直接经济损失为人民币160余万元。

四、事故发生的原因和性质

（一）事故发生的原因

1．直接原因

韩某在龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目主体工程五楼（未铺设楼板）处进行测量作业（高处作业）时未佩戴安全绳，未采取临边防护措施，不慎摔落，造成外伤死亡，是导致此次事故发生的直接原因。

2．间接原因

山东省昱通安装有限公司云南分公司安全管理主体责任落实不到位，未成立项目组织管理机构，未配备专职安全生产管理人员，没有严格执行《中华人民共和国安全生产法》的有关规定。未制定相关施工作业操作规程，对生产安全知识教育培训及制度落实不到位；未按照高处危险作业相关规定对高处作业施工进行管理；对施工人员管理不到位，施工人员在未取得高处作业操作证的情况下擅自进行高处作业。

龙陵永隆铁合金有限公司对外包单位安全生产工作统一协调、管理不到位。

（二）事故性质

经调查认定，龙陵永隆铁合金有限公司“2.07”高处坠落一般生产安全事故是一起生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，提出如下处理建议：

（一）事故责任单位处理建议

1．山东省昱通有限公司云南分公司未履行企业主体责任，未配备专职安全生产管理人员，对生产安全知识教育培训及制度落实不到位；未按照高处危险作业相关规定要求开展高处作业；对现场施工人员管理不到位，高处作业人员未持有高处危险作业操作证。上述行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十四条第一款、第二十八条第一款、第三十条、第五十七条之规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项之规定，是本次事故的责任单位。建议对其处以三十万元以上一百万元以下罚款的行政处罚。

2．龙陵永隆铁合金有限公司对外包单位安全生产工作统一协调、管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，责令限期改正，建议对其处以五万

元以下罚款的行政处罚。

3．经事故调查组调查核实，尚未发现属地人民政府及相关行业监管部门存在履职不到位的情况，建议不追究相关责任。

（二）事故责任人员处理建议

1．陈某，山东省昱通有限公司云南分公司法定代表人，对本公司安全生产工作履职不到位，对事故的发生负有领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）至（六）项，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定，建议对其处以2022年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

2．许某，山东省昱通有限公司云南分公司驻龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目负责人，对现场施工安全生产管理履职不到位，对高处危险作业管理不到位，对事故的发生负有主管责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项、第（六）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议暂停其与安全生产有关的资格，并处以2022年年收入百分之二十以上百分之五十以下罚款的行政处罚。

3．韩某，山东省昱通有限公司云南分公司驻龙陵永隆铁合金有限公司（二期）建设项目现场管理人员，安全意识淡薄，未按照高处危险作业相关要求进行高处作业，未佩戴安全绳，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条之规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于韩某在此次事故中已死亡，建议不再追

究相关责任。

4．陈某，龙陵永隆铁合金有限公司法定代表人，对外包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议对其处以一万元以下罚款的行政处罚。

5.陈某，龙陵永隆铁合金有限公司（二期）项目负责人，对外包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议对其处以一万元以下罚款的行政处罚。

6.许某，龙陵永隆铁合金有限公司安环科科长，对外包单位安全生产工作统一协调、管理不到位，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款之规定，建议对其处以一万元以下罚款的行政处罚。

以上对单位和个人的行政处罚，建议由县应急管理局按照有关规定办理。经县人民政府批复同意后，按照法定程序及有关规定统一收缴县财政。

六、事故防范和整改措施

（一）山东省昱通有限公司云南分公司应认真贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，严格落实企业

安全生产主体责任，遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度及操作规程，要按法律法规要求配备关键岗位和人员，开展全面的安全生产教育培训，严格施工安全技术交底，严格按施工方案组织开展建设施工，同时要落实建设工程安全设施设置和检查，确保施工作业人员处在安全环境中工作。

（二）龙陵永隆铁合金有限公司要加强对建设相关方的监督指导力度，特别是加强相关方安全生产条件的监督检查和关键岗位人员的资质审查，督促各方严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规完善安全生产条件，按要求配备关键岗位人员并对承包单位的安全生产进行统一协调、管理，同时要深刻吸取事故教训，并召开警示教育大会，要求作业人员严格按照操作规程开展作业。

（三）行业监管部门要采取有效措施加强对建设工程施工单位安全生产监督管理，防范遏制建设施工领域生产安全事故。**一是**扎实推进国务院安全生产工作“十五条硬措施”，加强对县内各建设施工单位对习近平总书记关于安全生产重要论述的宣传贯彻，提高各施工单位牢固树立安全生产红线意识；**二是**督促建设施工相关单位有效推进“一线三排”安全生产隐患排查治理机制，全面排查治理建设施工生产安全事故隐患。

（四）属地人民政府要组织党政领导和相关负责同志加强对

习近平总书记关于安全生产的重要论述、《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的学习，进一步完善乡级安全生产应急救援预案，加强本辖区内企业管理。

（五）各乡（镇）人民政府和县直各负有安全生产监督管理职责的部门要进一步加大对企业的安全检查，督促企业落实安全生产主体责任，加强安全生产执法力度，提高执法水平和效率，防范类似行为和类似事故再次发生。